

עין משפט
נר מצוה

י א מיי פ"ה מהלכות שבת הלכה כ:

יא ב שם הלכה ט:
יב ג מיי פ"י מהלכות מעשר הלכה יא:

יג ד מיי פ"ג מהלכות מרומות הלכה יג טור י"ד סימן של:
יד ה מיי פ"ה הל' שבת הלכה ט:

מוסף תוספות

א. וחיו לאחריה, לא מקצה ל' לגמרי, רש"י, לעיל מ. ד"ה תמי. ב. לא הוה צריך להאי טעמא, אלא, מוס' מוס' לה: ד"ה דלי בעי. ג. ושרי וכו' תרומה ביד ישראל הוואל וחיואי לכהן, [וה"נ] מוס' מוס' לה: ד"ה דלי בעי. ד. לעניינ, מוס' עיונין לא. ד"ה דמל'. ה. יאי לאו דנפקא לן מדרבנא אחרינא דחומש אינו מעבכ, ממתני' ליאכ אינו מעבכ, ממתני' ליאכ למפטרי, ריע"א, אב.ל השתא דנפקא לן מדרבנא אחרינא דחומש אינו מעבכ אפשר לומר דמתני' גמי קמ"ל דחומש אינו מעבכ, ריע"א.

רב נסים גאון

שמא צינורא ניתזה מפיה על רבי. פ"י צינורא שינתו מפי האדם כשהוא מדבר במטורנית והיא נכרית ונגע בו מרובה הוצרך לטבול, כי ירוק של נכרים גורו עליו חמסים טומאה, ועיקר זה הוא דרש אמר הקב"ה בענין חוב ויורא מן חוב יורק חוב כטוהר, ויכול אפילו רקק ולא נגע היא טמא ת"ל כטוהר. ובתוספתא ובין בפרק חמישי חזון וריוו ויכוו וימימי האף שלו הרי הן כרוק. דמעת עינו ודם מנפוח וחבל האשה מטמאין טומאת משקה, וזבו ורוקו וימימי וגליו מטמאין טומאה ומורה. וזאת התורה מיוחדת בישראל בלבד אבל כל נכרים, והחמסים הם שגורו עליהם שיהו כוכין לכל דבריהם. ותמצא כינרא בזה במס' נדה בפרק בנות כותים [דף קז] דנן שכאמרו בית שמי דם הנכרית טוהר, הקשה להם מזו הברייתא. וחלק ארץ בית שמאי אלא בדמה בלבד אבל רוקה אין מי שחולק בו כי הוא טמא ושוורפין עליו את התרומה. וכבר פירשו טעמם בן בית שמי שטיהרו דמה [וטיהרו] [והמאן] ורוקו ומימי וגליו, דשכיח גזרו ביה דהוה דמה ודלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. ובית הלל הכל אצלם טמא. ושם במסכת שקלים [פ"ח ח"א] שינוי כל הרוקין הנמצאים בירושלים שהרוקין חזין משל שוק העליון, וגביה בתלמוד בני מערבא ר' אבהו בשם ר' יהושע קצירין של גוים היה שם. ובמשנת טהרות בפרק ה' [משנה ה'] שנינו שזה אחד בעיר או נכרית או כותית כל הרוקין שבעיר טמאין. וקודם לכן בפרק י' אמרו על ר' ספקות שורפין את התרומה, אחד מהן ספק רוקין. כבר נתבאר לך עכשיו ונתקיים מכל מה שהקדמנו כי רוק הנכרים טמא וכי גזירה דרבנן היא. ובפרק יציאות חזון [דף קס] אמרו ספקות כושבא שזור עליה, ולפיכך הוצרך ר' יהושע בן חנניא טבילה. ותמצא במס' יומא בפרק הוציאו לו את תפק [דף קס] אמרו עליו רב יביישמא בן קימחית שיצא דבר ע"כ ערבי אחד בשוק וניתזה צינורא

מפיו על בדרו, ונכנס ישבאם אחיו ושימש תחתיו. ובחומר בקדש [והנהיג דף כג] תמצא גזירת צינורא דעם הארץ, וזה בענין הקדוש.

מפנין תרומה טהורה ודמאי. כבר פירשנו דמאי בפרק שלשה שאכלו ככחת, כי הוא הדבר הנדמה דמי מתוקן ומי אינו מתוקן, ובארנו שם עיקר גזירתו.

קבו:

כיון דחיואי צבחה שפיר דמי. אע"פ דאמר צטילה כירה (נעיל

דף מו.) דצגדי עניים לעשירים לא הכא לכ"ע חזיא אלא

איסורא הוא דרביע עליה" אבל התם לא חזו מחמת גריעותא ומהאי טעמא גמי לא אמרינן התם טעמא דבסמון דאי צעי מפקר לנכסיה

והא דאמר צפרק כל הכלים (נעיל

ד' קסה.) שירי פרוחמיות שאין צהן

ג' על ג' אין מטלטלין אותן משמע

הא י"ש ענין שלש על שלש מטלטלים

היינו לעניים אי"צ אפילו לא לעשירים

צבית עניים: **דמאי** בעי מפקר

צנבסיה. הוה"ב מזי למימר ידלעיל

כיון דחזי' אלא כיון דמשכח טעמא

דלפי' לדידיה מני חזי אמר וצפרק

כל שעה (פסחים דף לה:) וצפרק

שלשה שאכלו (ברכות ד' מו.) אינטרין

להאי טעמא" **האי** אידגן.

מדנקט אידגן משמע אפי' לא רחא

פני הצית תימנה אכתי אפילו הקדימו

צכרי גמי לא לחייב אלא צאידגן ורחא

פני הצית וי"ל דאי לא כחז והרמוטם

ה"א דכולס חייצין אפילו לא אידגן

השמא דכתי' קרא מוקמי ליה במסתבר

דהיינו לא אידגן שאפילו רחא פני

הצית לא היה חייב אי"צ י"ל הא

דנקט אידגן היינו ככל דינו שראה

פני הצית אלא דמילתא דפסיקא

נקט דאיכא למאן דאמר צנא מצינא

(ד' פח:) דלא צעינן ראיית פני הצית

אלא צזיתים וענינים דלאו צני גזרין

נינה: **הא** קמ"ל דאין חומש

מעבכ. ואף על גב דמצעיא לן

צפרק הוזה (שם דף נד.) אי מעכב

אי לא ולא פשע מהכא משום" דהוה

מזי למדיחי דלאגב אחרינא מתייה"ל

אצל

ובשבבאתי אצל חברי בדרום התירו לי כל נדרי ואתה כשם שדנתני לזכות

המקום ידיו אותך לזכות ת"ר ^(א)מעשה בחסיד אחד שפדה ריבה אחת בת

ישראל ולמלון השכיבה תחת מרגלותיו למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו

ואמר ^(ב)(להן) בשעה שהשכבתיה תחת מרגלותי במה חשדתינו אמרנו שמא

יש בנו תלמיד שאינו בדוק לרבי בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתינו

אמרנו שמא מפני טורח הדרך אירע קרי לרבי אמר להם העבודה כך היה

ואתם כשם שדנתוני לכף זכות המקום ידיו אתכם לכף זכות תנו רבנן פעם

אחת הוצרך דבר אחד לתלמידי חכמים אצל מטרוניתא אחת שכל גדולי

רומי מצויין אצלה אמרו מי ילך אמר להם ר' יהושע אני אלך הלך רבי

יהושע ותלמידיו כיון שהגיע לפתח ביתה חל תפיליו ברחוק ארבע אמות

וגכנס ונעל הדלת בפניהן אחר שיצא ירד וטבל ושנה לתלמידיו ואמר

^(ג)(להן) בשעה שחלצתי תפילין במה חשדתינו אמרנו כסבור רבי לא יכנסו

דברי קדושה במקום טומאה בשעה שנעלתי במה חשדתינו אמרנו שמא דבר

מלכות יש בינו לבינה בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתינו אמרנו שמא ניתזה צינורא מפיה על בגדינו של

רבי אמר להם העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני לזכות המקום ידיו אתכם לזכות: מפנין תרומה טהורה

וכו': פשיטא לא צריכא דמנחה ביד ישראל מהו דתימא כיון דלא חזיא ליה אסור קמ"ל כיון דחזיא לכהן

שפיר דמי: דרמאי (וכו'): דמאי הא לא חזי ליה ^(א)כיון דאי בעי מפקר ליה לנכסיה והוה עני וחזיא ליה השתא גמי

חזי ליה ^(ב)דתנן ימאכילין את העניים דמאי ואת האכסניא דמאי ואמר רב הונא תנא ב"ש אומרים אין מאכילין את

העניים דמאי ואת האכסניא דמאי וב"ה אומרים מאכילין את העניים דמאי ואת האכסניא דמאי: ומעשר

ראשון שניטלה תרומתו וכו': פשיטא לא צריכא שהקדימו בשבולים ונטלה הימנו תרומת מעשר ולא נטלה

הימנו תרומה גדולה וכי הא ^(א)דר אבהו אר"ל ימעשר ראשון שהקדימו בשבולין פטור מתרומה גדולה שנא'

והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר מעשר מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר

מן המעשר ^(א)א"ל רב פפא לאביי א"ה אפי' הקדימו בכרי גמי ליפטא א"ל עליך אמר קרא ^(ב)מכל מתנותיכם תרימו

וגו' ומה ראתי האי אידגן והאי לא אידגן: ומעשר שני וכו': פשיטא הלא צריכא שנתן את הקרן ולא נתן את

החומש הא קמ"ל דאין חומש מעכב: והתורמם היבש כו': דווקא יבש אבל לח לא מ"ט כיון דמריר לא אכלה:

מפנין פרק שמונה עשר שבת

ה"ג הני גמי צבתי שייכי. הכנסת אורחים וציקור חולים היינו גמילות

חסדים ועיון תפלה היינו בכלל גמילות חסדים דכתיב (משלי יא) גומל

נפשו איש חסד" השכמת צית המדרש וגידול צניס לתלמוד תורה

היינו תלמוד תורה דן את חצירו לכף זכות בכלל הצאת שלום דמתוך

שהוא מכריעו לזכות ואמר לא חטא

לי צואת אנוס היה או לטובה נתכוון

יש שלום צייניה ורבי יוחנן לפרש לך

אתא דצכלל ג' דמתניתין אייתניהו

להנך ו' ואיכא גמי לכבוד אב ואס

ורבי יוחנן לא פליג עליה: **צפחי**

נפש. דלדאבון נפש: **מוחכרם**.

שנומנה לחצרו צכך וכך כורין לשנה:

^(א)כל היכא דלמריני"ס מעשה צחסיד

אחד או רבי יהודה צן צבא או רבי

יהודה צרבי אלעאי: **ריצה**. נערה:

שאינו דדוק לרבי. שאינו מכיר

דמדומיו למקון עליו ולהניחה אללנו:

מטרוניא. נכרית: **דבר מלכות**.

וצריך להעלימו: **צינורא**. רוק.

וגזרו [נעלי"ט] על הנכרים שיהיו כזנים לכל

דצריהם: **מאכילון לעניים דמאי**.

לא אסריוו עליהם מפני שצריכים

לחזר על פתח ע"ה ומסכו על

סרוב עמי הארץ מעשרין: **אכסניא**.

^(א)חיל של מלך ישראל ומטיליו על צני

העיר לפרנסתו: **שניטלה תרומתם**.

קס"ד תרומת מעשר שהלוי נותן

לכהן וכ"ש תרומה גדולה שיש על

ישראל להפריש והפרישו קודם שנתן

המעשר ללוי: **שקדימו צצטולין**.

לתרומה. ישראל היה לו להפריש

תרומה גדולה תחילה דכתיב (שמות

כז) מלאכתך ומדמך לא תאחר מללאכת

אלו צכורים וכהן שמחלקים תרומה

לצכורים לוקה ודמען זו תרומה

שאס הקדים מעשר לתרומה לוקה" ^(א)

והנ"מ משנתמרמ צכרי לוקה אס

הקדים מעשר לתרומה אצל הקדים

למעשר קודם לתרומה צצנלים אינו

לוקה: **והרמוטם ממנו**. צלויס כתיב

גבי תרומת מעשר: **מגל מטונוסיס**

וגו'. גמי צלויס כתיב גבי תרומת

מעשר וקאמר את כל תרומת ה' ^(א)ל כל

משמע כל ד' תרומה צצז: **האי**.

דנתמרמ: **איזגן**. וחלה עליו חובת

תרומה דככתיב (דברים יח) ראשת

דגנך הלךך כי שקלה לוי צעי אהדרי

לכהן תרי ממאה צצז צרישא והדר

אחד מעשרה: **דמריי**. שהוא מר:

של

הסאה שביד הכהן שהיא תרומת מעשר שנתן לו הלוי, אחד ממאה מן התבואה שביד ישראל. וכיון שראו שעמי הארץ לא היו

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סוטה במשנת דיוחנן כהן גדול תעבירו דיוחנן המעשר

ובגמ' שם. ודמאי זה כיון שהוא ספק מעשר ספק אינו מעשר התירוהו מפני חיי נפש לאכסנייס ולעניים מפריוטו. וזה שאמר ריש

בכתיב ראשית דגנך תירשך ויצחקו כו', ואינו נקרא דגן אלא אחרי דישתו בגזרין והצמרתו כרי. והתורה אמרה להפריש מן הדגן

מפרישין מעשר (לכהן) [ונותנין ללוי, חייב הקונה לתת אחד ממאה לכהן שיעור תרומת מעשר] שחייב בו מיתה. אבל המעשר שהוא

בלאו לא חיובוהו מספק, וזה מפורש בגמרא יומא בפ"ק דף ט ע"א ובסוף סו